

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN	นาย สม พงษ์ สุวรรณ ขจร	ผู้ถูกลง
568/2531	ผู้ประกัน	หา
		ผู้ถูกลง
		หา
	นาย พัลภา แก้ว นา รี	ผู้ถูกลง
		หา

ป.วิ.พ. มาตรา 76, มาตรา 79

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ผู้ประกันระบุที่อยู่ตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันคนละแห่งกัน และผู้ประกันมิได้แจ้งเหตุผลหรือแถลงให้ได้ความชัดว่าที่อยู่ที่แท้จริงอยู่แห่งใด เมื่อไม่อาจติดต่อผู้ประกันโดยวิธีส่งหมายนัดและปิดหมายได้ จนต้องมีการปิดประกาศวันนัดฟังคำพิพากษาไว้ที่หน้าศาลถือได้ว่าผู้ประกันทราบนัดโดยชอบแล้ว ผู้ประกันไม่นำตัวผู้ถูกลงมาส่งศาลตามนัดจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประกัน.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ถูกลงหา โดยตีราคาหลักประกัน 70,000 บาท ผู้ประกันไม่ส่งตัวผู้ถูกลงมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งปรับนายประกันและออกหมายจับ ภายหลังอ่านคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์แล้วนายประกันยื่นคำร้องของดการปรับหรือลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับผู้ประกัน 10,000 บาท

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงได้ความตามท้องสำนวนว่า ในตอนผู้ประกันยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ระบุที่อยู่ในคำร้องว่าอยู่บ้านเลขที่ 129/7 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อศาลอุทธรณ์ส่งคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปอ่านให้ผู้ประกันฟัง ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยแนบสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแบบ ท.ร. 14 ของผู้ประกันไปด้วย แต่ตามสำเนาทะเบียนบ้านกลับระบุเลขบ้านเป็นเลขที่ 1 ตำบล (แขวง) ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท ในชั้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งหมายนัดถึงผู้ถูกกล่าวหาและผู้ประกันว่า ถ้าไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย พนักงานเดินหมายรายงานว่า ส่งหมายนัดแก่ผู้ประกันไม่ได้เพราะไม่พบบ้านเลขที่ 129/7 สอบถามบุรุษไปรษณีย์ซึ่งกำลังส่งจดหมายอยู่บริเวณซอยวัดพญายังก็ไม่ทราบว่าบ้านดังกล่าวอยู่ที่ใด ถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นเห็นว่ายังส่งหมายนัดให้ผู้ประกันไม่ได้ได้เลื่อนการอ่านไปโดยให้ส่งหมายนัดให้ผู้ประกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทางหนึ่งและปิดประกาศวันนัดไว้ที่ศาลชั้นต้นอีกทางหนึ่ง แต่ปรากฏตามรายงานการเดินหมายเอกสารอันดับ 42/3 ในสำนวนว่า พนักงานเดินหมายไปส่งหมายนัดเองโดยไปหาบ้านเลขที่ 129/7 ไม่พบ สอบถามบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งจดหมายอยู่ย่านนั้นก็ไม่ทราบว่าบ้านดังกล่าวอยู่ที่ใด จึงส่งหมายนัดให้ผู้ประกันไม่ได้ ศาลชั้นต้นได้รับรายงานการเดิน

หมายแล้วมีคำสั่งว่าศาลประกาศแจ้งวันนัดให้นายประกันทราบที่หน้าศาลแล้วให้รวม
สำเนาไว้ เมื่อถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ประกันและผู้ถูกกล่าวหาไม่มา
ศาล ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาเพราะทราบนัดโดยชอบตามที่ได้ปิดประกาศ
ไว้ที่หน้าศาลแล้ว จึงปรับผู้ประกันตามสัญญา เช่นนี้ เห็นว่าการที่ผู้ประกันระบุที่อยู่
ตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันเป็น
คนละแห่งกับบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ประกัน โดยผู้ประกันไม่แจ้งเหตุผล
แห่งการนี้หรือแถลงให้ได้ความชัดว่าที่อยู่ที่แท้จริงอยู่แห่งใดแน่ เพื่อจะจัดส่งหมาย
นัดถึงผู้ประกันได้ถูกต้อง เมื่อไม่อาจติดต่อผู้ประกันโดยวิธีส่งหมายนัดและปิดหมาย
ได้ จนต้องมีการปิดประกาศวันนัดฟังคำพิพากษาไว้ที่หน้าศาลครบกำหนดเวลาตาม
กฎหมายแล้ว ถือได้ว่าผู้ประกันทราบนัดโดยชอบแล้ว เมื่อผู้ประกันไม่นำตัวผู้ถูก
กล่าวหามาส่งศาลตามนัดจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประกัน ไม่มีเหตุที่จะงดปรับผู้ประกัน
ตามสัญญา ส่วนที่ผู้ประกันขอให้ลดค่าปรับลงอีกด้วยนั้นเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาลดให้เหลือเพียง 10,000 บาทนั้น เป็นผลดีแก่ผู้ประกันแล้ว ไม่มีเหตุที่จะ
ลดลงอีก'

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพีโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น